

Exp.Nº: 235867

Fecha: 12/08/2026

INFORME JURÍDICO, LUIS HUMBERTO LIZAMA MIÑO.

REGIÓN DEL MAULE, 12 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico: Sí es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
- 2.- El solicitante es don LUIS HUMBERTO LIZAMA MIÑO, C.I. Nº 8.589.955-4.
- 3.- Según se ha comprobado con las diligencias e Informe Técnico, la solicitud de regularización se refiere a un inmueble Personal, Rural, ubicado en SAN DIONISIO S/N, Comuna de Colbún, Provincia de Linares, Región del Maule, con una superficie aproximada de 1.250 mt².

Se encuentra amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 8-357, con un Avalúo Fiscal Total de \$46.657.697.- y un Avalúo Fiscal Proporcional de \$23.328.849.-

- El Título de dominio que ampara el inmueble rola a Fojas 23, Nº 27 del año 1985 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Linares.

- El Título ampara en forma parcial, el inmueble objeto de regularización.

Luego, se trata de un inmueble de propiedad rural que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en los incisos 1º y 2º del artículo 8º del citado Decreto Ley, siendo en un principio procedente la regularización de la propiedad particular de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2695/79 y en su reglamento.

4.- De los Antecedentes de la Posesión invocada que constan en el expediente aparece que el solicitante posee el inmueble según se pasa a explicar:

a.- CONTRATO DE COMPRAVENTA .- El solicitante indica haber adquirido la posesión material del inmueble a regularizar en virtud de Título Aparente de Contrato de Compraventa de Cuotas de Dominio, celebrado con fecha 31 de octubre de 1983 ante Notario Público don Julio Enrique Pizarro Maggio, de la Comuna de Linares, con repertorio Nº 1033/1983. En virtud de dicho instrumento, Lucio Sepúlveda Muñoz vende, cede y transfiere al solicitante y don Luis Gustavo Moya el total de las acciones, derechos, partes o cuotas de dominio que a la parte vendedora corresponda o pueda corresponderle, del cual forma parte el retazo objeto de este procedimiento, equivalente a un 50% de las acciones y derechos del inmueble a mayor extensión, la superficie a regularizar corresponde a 1250 mt².

b.- De acuerdo a las declaraciones acompañadas, el solicitante tiene la posesión material exclusiva y continua, sin violencia ni clandestinidad, por 40 años.

c.- La posesión la ejerce el solicitante por sí mismo.

d.- No existe en contra de el solicitante juicio pendiente en que se discuta el dominio o la posesión de la propiedad.

e.- El solicitante reúne, en principio, los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 2695/79.

5.- Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695:

Conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión de la propiedad particular no se podrá obtener a través de procedimientos establecidos en otras leyes, lo cual resulta difícil u oneroso de realizar, por cuanto los mecanismos legales contemplados en la legislación general no satisfacen las necesidades del solicitante, siendo aplicable al caso en particular el procedimiento administrativo contenido en el D.L. 2695/79, de acuerdo a lo establecido específicamente en el Artículo 1º, 2º, 4º, 10º del citado Decreto Ley, y demás normas legales aplicables al caso en concreto.

Observaciones:

- Verificar deslindes y cabida, que no se lesionen derechos de terceros y verificar la posesión del inmueble por hechos positivos, determinando la época desde la cual se producen, lo cual será constatado en la etapa técnica correspondiente.

- Se oficia a las siguientes instituciones: Dirección de Obras Municipal de Colbún, SERVIU y MINVU, solicitando antecedentes sobre situación urbanística del inmueble objeto de regularización.

- Asimismo, se pide dejar constancia de la existencia o no de cercado y separación total de los predios colindantes, como también si el solicitante ha efectuado o no en el predio, actos positivos que prueben la posesión del suelo, de los que trata el artículo 4º inc.1º del D.L. Nº2695/79, ello en relación con el artículo 925 del Código Civil.

- En conformidad a instrucciones impartidas por Circular Nº3 de fecha 21 de noviembre de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, según su documentación acompañada, y a fin de evitar la afectación de terceros que pudieran tener derechos sobre el inmueble a regularizar, se debe realizar notificación al presunto dueño: don LUIS JERÓNIMO MALDONADO UGALDE, C.I. Nº 6.426.460-5, domiciliado en San Dionisio s/n, de Colbún.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2695/79 y en su reglamento, contenido en el Decreto Supremo Nº 541, de 1996, y sus modificaciones, por lo que corresponde dar curso progresivo al procedimiento contemplado en la normativa citada.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.